虎门镇2021年“4·29”一般道路交通事故调查报告

虎门镇2021年“4·29”一般道路交通事故调查组

2021年6月

目录

一、基本情况 - 3 -

（一）事故车辆情况 - 3 -

（二）车辆驾驶人情况 - 5 -

（三）检验鉴定情况 - 5 -

（四）车辆入户和年审情况 - 6 -

（五）事故现场情况 - 6 -

（六）货物运输单位情况 - 7 -

（七）事故人员伤亡及直接经济损失情况 - 8 -

二、事故发生经过及应急救援情况 - 8 -

(一) 事故发生经过 - 8 -

(二) 应急处置情况 - 8 -

（三）善后处理情况 - 9 -

三、事故原因、性质和相关单位履职情况 - 9 -

（一）事故直接原因 - 9 -

（二）事故间接原因 - 9 -

（三）事故性质 - 10 -

（四）相关单位及人员履职情况 - 10 -

四、责任认定及处理建议 - 12 -

五、防范和整改措施 - 14 -

虎门镇2021年“4·29”一般道路交通事故调查报告

2021年4月29日22时18分许，在省道S122K94+300东莞市虎门镇威尔曼酒店红绿灯路口，发生一起道路交通事故，事故造成电驱动两轮车驾驶员孙X石当场死亡。

为查清事故原因，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，2021年5月6日，经市人民政府批准，虎门镇成立了由镇党委副书记伦楚能任组长，虎门镇应急管理分局局长陈自强为常务副组长，镇应急、纪检监察、公安、交警、工会、交通等多个部门派员组成的虎门镇“4·29”一般道路交通事故调查组，同时邀请了深圳市盐田区人民政府派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.粤BHK985号重型半挂牵引车，品牌型号：陕汽牌，车辆识别代码：LZGJDGN1XJX005646，注册日期：2018年06月28日，检验有效期至2021年06月30日，车辆所有人：深圳市皇盛物流有限公司，行驶证登记住址：广东省深圳市南山区南山街道前海路丽湾大厦B座2202室,该车事发时牵引粤BPS78挂号重型集装箱半挂车。粤BPS78挂号重型集装箱半挂车，品牌型号：梁郓牌，车辆识别代码：LA9940J39G0SLY100，注册日期：2016年05月09日，检验有效期至2021年05月31日，车辆所有人：深圳市皇盛物流有限公司，行驶证登记住址：广东省深圳市南山区南山街道前海路丽湾大厦B座2202室。

粤BHK985号重型半挂牵引车购有交通事故强制责任险和商业险，投保公司：中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司梅林支公司直销业务八部，保险单号：PDZA202044030000312348（强制险），PDAA202044030000357995(商业险)，商业险第三者责任险赔偿限额为100万元。

事发时，粤BHK985号重型半挂牵引车实载司机1人，准牵引总质量35000Kg,实牵引质量粤BPS78挂号重型集装箱半挂车及装载货物（灯具）13140Kg,不存在超载情况。据营运车辆行驶轨迹数据证明，事发时车辆的行驶速度为26km/h,事发路段车辆限速为80km/h，涉事车辆未超速行驶。

2.无号牌电驱动两轮车，车辆所有人：孙X石，电动机号：XW48V201010086,采用两轮踏板式车身构造,车架中部踏板下方装

载蓄电池，后轮安装有电动机一台作为辅助驱动装置，可实现电驱动行驶功能。总重量为：54.75Kg,经电驱动路试测速，最高车速约23Km/h,该车电池额定电压值显示为52.6V,经广东康怡司法鉴定中心司法鉴定意见书显示：受检的无号牌电驱动两轮车（电动机号：XW48V201010086）为非机动车。

（二）车辆驾驶人情况

1.粤BHK985号重型半挂牵引车驾驶人：黎X雄，男，汉族，群众，湖南省长沙市人，1971年07月03日出生，户籍地址：湖南省长沙市天心区金盆路93号X栋XXX房，驾驶证号：430103197107OXXXXX，档案编号：430100796063，准驾车型：A2，初次领证日期：1991年03月17日，有效期至长期，状态：正常。黎义雄有取得道路普通货物运输从业资格证，从业资格证件号：430103197107OXXXXX,经营类型：经营性道路货物运输驾驶员。

2.无号牌电驱动两轮车，车辆所有人：孙X石，男，汉族，群众，1962年11月18日出生，住址：湖南省隆回县三阁乡车田村XXXX号，身份证号：432622196211lXXXXX,事发时交通方式：驾驶电驱动两轮车，经法医鉴定，孙传石符合交通事故致开放性颅脑损伤死亡。

（三）检验鉴定情况

1.2021年04月29日，黎X雄到案后，交警部门采集其血液并委托广东康怡司法鉴定中心进行酒精检验，得到如下意见：送检的黎X雄血液中未检出乙醇。

2.2021年05月07日，交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对孙X石身体进行酒精检验，得到如下意见：送检的孙X石血液中检出乙醇成份，其浓度小于5.00mg/100mL,不存在酒驾行为。

3.交警部门委托东莞市沙河汽车服务有限公司对粤BHK985号重型半挂牵引车进行机动车安全技术检验鉴定,得到如下意见:该车转向系统、灯光系统均符合安全技术要求标准（合格），制动系统不符合安全技术要求标准（不合格）。粤BPS78挂号重型集装箱半挂车转向系统、灯光系统均符合安全技术要求标准（合格）。

4.交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对孙X石死亡原因进行鉴定，得到如下意见：孙X石符合交通事故致开放性颅脑损伤死亡。

（四）车辆入户和年审情况

经查，粤BHK985号重型半挂牵引车于2018年06月28日注册查验入户，车辆所有人：深圳市皇盛物流有限公司，该车检验有效期至2021年6月30日；粤BPS78挂号重型集装箱半挂车于2016年05月09日注册查验入户，车辆所有人：深圳市皇盛物流有限公司，该车检验有效期至2021年5月31日。

（五）事故现场情况

1.天气情况。事故时间：2021年04月29日22时18分许，事故地点天气晴，视线清晰，能见度良好。

2.道路情况。肇事现场位于S122K94+300东莞市虎门镇威尔

曼酒店红绿灯路段，该路段为交叉路口，各方向道路中间设有护栏分隔，北往北栅小学方向，南往广深高速转盘方向，西往厚街方向，东往长安方向，晴天，沥青路面。经核查，事故路段的技术指标、交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3.肇事车辆停车位置。事故发生后粤BHK985号重型半挂牵引车车头朝东（长安镇区）方向，车尾朝西（厚街镇区）方向。

（六）货物运输单位情况

粤BHK985号重型半挂牵引车、粤BPS78挂号重型集装箱半挂车，行驶证登记所有人：深圳市皇盛物流有限公司，统一社会信用代码：914403003195493371，类型：有限责任公司，住所：深圳市盐田区盐田街道沿港社区深盐路1289号海港大厦202，法定代表人：黄娟，成立时间：2014年11月06日，经营范围：国内货运代理；陆路国际货运代理；搬运装卸；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：普通货运；货物专用运输（集装箱）。

持有道路运输经营许可证：粤交运管许可深字440300601623号，业户名称：深圳市皇盛物流有限公司，地址：深圳市盐田区盐田街道沿港社区深盐路1289号海港大厦202，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱），经营状态：营业，经济性质：有限责任公司，证件有效期至2023年4月25日。

该公司名下一共登记有4辆大型汽车、4辆挂车，全部为货运性质，其有2辆存在违法未处理。

（七）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1.事故造成1人死亡，死者孙X石,男，汉族，群众，1962年11月18日出生，住址：湖南省隆回县三阁乡车田村XXXX号，身份证号：4326221962111XXXXX,事发时交通方式：驾驶电驱动两轮车（经鉴定，属非机动车），车辆实际支配人：孙X石。经法医鉴定，孙X石符合交通事故致开放性颅脑损伤死亡。

2.经评估，该事故直接经济损失约人民币45万元。

二、事故发生经过及应急救援情况

(一)事故发生经过

2021年4月29日22时18分许,当事人黎X雄驾驶粤BHK985号重型半挂牵引车牵引粤BPS78挂号重型集装箱半挂车，途经S122K94+300东莞市虎门镇威尔曼酒店红绿灯路段时与从右往左变道行驶的由孙X石驾驶的电驱动两轮车发生碰撞，碰撞后，车辆轮胎对孙X石身体发生辗压，造成孙X石当场死亡及车辆损坏的道路交通事故。

(二)应急处置情况

1.接处警情况：2021年4月29日22时22分许，东莞市公安局122指挥室接群众报警，称在S122K94+300东莞市虎门镇威尔曼酒店红绿灯路段发生一起粤BHK985号重型半挂牵引车牵引粤BPS78挂号重型集装箱半挂车与一辆电动车发生碰撞，造成一人死亡的交通事故。接报后，东莞市公安局122指挥室立即指令

虎门交警大队事故处理民警和120救护中心赶赴事故现场，于2021年4月29日22时35分虎门交警大队事故处理民警到达事故现场后开展控制现场和勘查取证等工作，2021年4月29日23时35分现场勘查结束，在现场交通恢复后撤离现场。

2.应急救援情况：东莞市公安局交通警察支队虎门大队副大队长赖灿钦、事故中队副队长申梓立带领民警袁锐钦、赵德荣于22时35分到达现场，开展事故现场勘查工作，发现一辆粤BHK985号重型半挂牵引车牵引粤BPS78挂号重型集装箱半挂车与一辆无号牌电动车发生碰撞，造成一人当场死亡。

3.应急处置评估意见。经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

（三）善后处理情况

2021年5月28日，东莞市公安局交通警察支队虎门大队出具《道路交通事故认定书》第4419071202100001 49，认定：当事人孙X石负事故的主要责任，黎X雄负事故的次要责任。

三、事故原因、性质和相关单位履职情况

（一）事故直接原因

当事人孙X石驾驶非机动车上道路向左变向行驶超过右侧道路边缘一点五米，是造成事故的直接原因。

（二）事故间接原因

黎X雄，驾驶重型牵引车上道路行驶时疏于观察路面情况、

未确保安全通行，未及时发现并消除车辆制动系统不符合安全技术标准的隐患，是造成事故的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定：虎门镇2021年“4·29”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

（四）相关单位及人员履职情况

1.黎X雄，驾驶重型牵引车上道路行驶时疏于观察路面情况、未确保安全通行。该车车厢中装的货物是灯具，货物在中山市古镇装车，运往深圳市蛇口码头，途径虎门，运费是1900元。此次运输货物是深圳市皇盛物流有限公司指派给黎X雄的，运费先支付给深圳市皇盛物流有限公司，三个月后深圳市皇盛物流有限公司在收取的运费里面扣除百分之五的费用后把剩余的运费全部结算给黎X雄。

据5月10日与黎X雄的谈话笔录显示，平时粤BHK985重型半挂牵引车牵引粤BPS78挂重型集装箱半挂车的维修、保养和使用、收益是由黎X雄负责的。黎X雄与该车行驶证登记车主深圳市皇盛物流有限公司是挂靠关系，黎X雄不是深圳市皇盛物流有限公司的员工，黎X雄是粤BHK985重型半挂牵引车牵引粤BPS78挂重型集装箱半挂车的实际车主，黎X雄购买了这两台车后就挂靠在深圳市皇盛物流有限公司的名下，每年交给深圳市皇盛物流有限公司6000元挂靠费，深圳市皇盛物流有限公司会介绍业务给黎X雄做。黎X雄现场能出示该车挂靠合作合同。黎X雄使用粤

BHK985重型半挂牵引车牵引粤BPS78挂重型集装箱半挂车未按规定取得道路货物运输经营许可，擅自从事道路货物运输经营。

粤BHK985号重型半挂牵引车进行机动车安全技术检验鉴定，制动系统不符合安全技术要求标准（不合格）。

2.深圳市皇盛物流有限公司，该公司具备安全生产条件，建立了安全生产责任制，加强了安全生产责任制的监督考核，设置有安全生产管理机构，对公司从业人员进行了安全生产教育和培训。

深圳市皇盛物流有限公司与事故车辆粤BHK985重型半挂牵引车牵引粤BPS78挂重型集装箱半挂车属于挂靠的关系，该公司不负责该车的日常经营，只是作为中介方帮助介绍业务给黎X雄做并代收运费，事后抽取部分中介佣金后把剩余的运费给黎X雄，该公司持有道路运输经营许可证，不存在未经许可，擅自从事道路运输经营的行为。

该公司名下一共登记有4辆大型汽车、4辆挂车，全部为货运性质，其有2辆存在违法未处理。

3.孙X石（死者），驾驶非机动车在机动车道内行驶，且未靠车行道的右侧行驶；孙X石驾驶非机动车进入城市快速路，通行宽度超过一点五米。

4.东莞市公安局交通警察支队虎门大队。2020年1月至12月，虎门大队围绕上级各个阶段的重点工作部署，强化了交通安全管控，认真贯彻落实交警支队工作要求，紧紧围绕支队部署的

“遏事故保安全”活动，不断调整勤务部署，采取分片区管理强化巡逻执法等积极措施，加强了对各类重点车辆交通秩序整治和管控，查处和劝导了大量违法行为：共查处交通违法248694多宗；查处涉酒驾驶1130宗（酒后驾驶725宗，醉酒驾驶405宗）；行政拘留96人，采取刑事拘留措施69人。确保了辖区道路交通安全畅通，优化了道路交通环境。

5.东莞市交通运输局虎门分局，作为事故辖区道路运输主管部门，东莞市交通运输局虎门分局深入开展各项安全生产大检查、打非治违、危险化学品等专项整治行动，全面排查治理交通运输行业安全生产隐患，狠抓安全生产各项工作措施的落实，履行了相关职能。据统计，自2020年1月至12月，东莞市交通运输局虎门分局共出动执法人员约1418人次，共检查企业378家次（其中客运企业106家次，危运企业16家次，货运企业256家次），检查客运车辆18辆、危运车辆29辆次，共发现隐患231宗，限时整改231宗，形成闭环管理，切实消除安全隐患，行业秩序整体平稳有序。

四、责任认定及处理建议

1.孙X石，驾驶非机动车在机动车道内行驶，未靠车行道的右侧行驶，进入城市快速路，通行宽度超过一点五米。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行

道的右侧行驶。”、《广东省道路交通安全条例》第三十六条“非机动车和行人不得进入城市快速路、高速公路。在没有划分非机动车道和人行道的道路，非机动车和行人应当在道路两侧通行。通行宽度从道路（不含路肩）右侧边缘线算起，行人不得超过一米，电动自行车、自行车不得超过一点五米，三轮车不得超过二点二米，畜力车不得超过二点六米。”的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.黎X雄,驾驶重型牵引车上道路行驶时疏于观察路面情况、未确保安全通行；使用粤BHK985重型半挂牵引车牵引粤BPS78挂重型集装箱半挂车未按规定取得道路货物运输经营许可，擅自从事道路货物运输经营;粤BHK985号重型半挂牵引车制动系统不符合安全技术要求标准。

黎X雄其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条和《道路货物运输及站场管理规定》第八条的规定，导致事故发生，存在违法行为。建议公安交警部门、交通运输部门对其依法处理。

2021年6月4日东莞市交通运输局已向黎X雄发出《违法行为通知书》粤东交违通〔2021〕03508号，拟给予黎X雄责令停止经营并罚款人民币叁万元整的行政处罚。

3.深圳市皇盛物流有限公司与事故车辆粤BHK985重型半挂

牵引车牵引粤BPS78挂重型集装箱半挂车属于挂靠的关系，对属下车辆管理不到位，公司名下一共登记有4辆大型汽车、4辆挂车，其有2辆存在违法未处理。建议由深圳市盐田区交通运输、公安交警部门对其依法处理。

4.事故涉及其他法律责任，如果在后续的调查中，纪检监察等部门发现其他违法违纪行为，再进行调查处置。如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

五、防范和整改措施

（一）落实对每位司机的安全操作规程教育。深圳市皇盛物流有限公司要一车一人层层落实，时常提醒和教育司机要细心、认真操作，安全文明驾驶，杜绝因违规和粗心操作发生事故。

（二）强化交通安全的宣传教育。公安交警部门要重视和加强交通安全的宣传教育，加大《中华人民共和国道路交通安全法》的宣传，用事故案例警示人、教育人，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。

（三）落实企业安全生产主体责任。深圳市皇盛物流有限公司要强化安全生产的法制观念，按照安全生产有关法律规定和标准、规范要求认真落实企业安全生产主体责任，吸取事故教训，切实加强安全生产工作。一是要明确安全生产管理职责，层层落实责任，货物运输企业要积极配合政府职能部门签订责任书，自觉落实企业各层级人员的责任，自觉接受执法人员依法实施的监督检查，并按要求提供有关情况资料。二是加强从业人员的安全

教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务。三是要强化管理制度和操作规程的执行力。各有关企业在制定管理制度和操作规程后，要建立完善日常考评和检查机制，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

附：《虎门镇2021年“4·29”一般道路交通事故调查组成员签名》

虎门镇2021年“4·29”一般道路交通事故调查组

2021年6月21日